REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, ANNUALITÀ 2026, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 42 E 51 DEL D. LGS. N. 118/2011. APPLICAZIONE DELLA QUOTA DISPONIBILE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025 PER IL RIVERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE DISPOSTO DALLA D.G.R. N. 39/63 DEL 22.07.2026. (VAR. 21/2026).**

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, relativa all'istituzione dell'ARPAS;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG n. 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTE le variazioni al Bilancio 2026/2028 adottate fino alla data del presente provvedimento;

VISTA la determinazione della Direttrice Generale n. 1972 Prot. Int. 46863 del 30.09.2026 di adozione della variazione compensativa al bilancio 2026/2028 per le annualità 2026, 2027 e 2028 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'incremento del Fondo per le progressioni professionali del personale non dirigente per il triennio 2026 /2028 in attesa del nulla-osta della Giunta Regionale;

RICHIAMATI

- l'art 42 del Decreto Legislativo 118/2011 inerente il risultato di amministrazione;
- l'art.51 del Decreto Legislativo 118/2011 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

RICHIAMATA la Determinazione n. 1100 del 09.06.2026 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025 e il piano degli indicatori di bilancio 2025 esecutiva con il nulla-osta espresso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39 /63 del 09.06.2026;

PRESO ATTO che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 è stato quantificato in € 21.973.355,29 di cui € 6.546.034,45, quale parte accantonata, € 8.454.712,86, parte vincolata, € 1.500.000,00 quota destinata ed € 5.472.607,98 quota disponibile;

RICHIAMATO l'articolo 42, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che, ferme le priorità relative alla

copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri, consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo anche per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, sulla base delle specifiche necessità;

RICHIAMATA la determinazione della Direttrice Generale n. 1605 del 10.08.2026, avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028 e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio (VAR 7/2026)";

RILEVATO CHE

- l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, ha modificato il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, prevedendo, a decorrere dall' esercizio finanziario 2026, il riversamento alle entrate della Regione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- con Deliberazione n. 39/63 del 22.07.2026 la Giunta Regionale esprimeva il rilascio del nulla-osta alla Determinazione della Direttrice Generale n. 1100 del 9.6.2026, concernente "Approvazione rendiconto di gestione esercizio 2025, relativi allegati e piano degli indicatori 2025", disponendo il riversamento al bilancio regionale della quota disponibile di € 5.472.607,98 coerentemente con quanto recato dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12/2013, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24;
- con nota nostro prot. n. 41792 del 18.09.2026 la Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio Rendiconto Regionale, Consolidamento dei Bilanci, Rapporti con la Corte del Conti e con il Collegio dei Revisori, comunicava le modalità di riversamento dell'avanzo disponibile risultante dall'approvazione del rendiconto della gestione 2025;
- con nota prot. RAS n. 30589 del 07.10.2026, acquisita al prot. ARPAS n. 48249 del 07.10.2026, è stato comunicato l'accertamento dell'avanzo libero e della quota accantonata non utilizzata dell'Agenzia da riversare al bilancio regionale in attuazione della D.G.R. n. 39/63 del 22.07.2026, con termine per il riversamento fissato al 31.10.2026;

RITENUTO necessario, con la presente variazione e in adempimento dell'obbligo di riversamento disposto dalla Giunta regionale, applicare al bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, la quota disponibile del risultato di amministrazione 2025 pari a € 5.472.607,98, mediante iscrizione della corrispondente posta in entrata e contestuale incremento, in termini di competenza, dello stanziamento del pertinente capitolo di spesa destinato al riversamento al bilancio regionale, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12/2013, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24;

RITENUTO necessario, altresì, disporre la variazione anche in termini di cassa, incrementando per € 5.472.607,98 lo stanziamento di cassa del pertinente capitolo di spesa destinato al riversamento al bilancio regionale;

DATO ATTO che tale incremento è compensato mediante una riduzione di pari importo del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, lasciando invariato il totale delle previsioni di cassa della spesa, come specificato nell'allegato Riepilogo per capitoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori sul Rendiconto della gestione 2025, acquisito al Prot. ARPAS n. 28965 del 25.06.2026, nell'ambito del quale sono state esaminate le risultanze del risultato di amministrazione e la relativa composizione;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- i relativi bilanci sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTA la normativa regionale in materia di controllo, ed in particolare le LL.RR. 14/1995 e 6 /2006 e le direttive dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Prot. n.11203 del 9/5/2016;

CONSIDERATO che la presente variazione al bilancio:

- è adottata ai sensi degli articoli 42 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011 per dare attuazione al riversamento obbligatorio disposto dalla D.G.R. n. 39/63 del 22.07.2026, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 12/2013, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della L.R. n. 24/2025, senza margini di discrezionalità per l'Agenzia sulla destinazione e sull'importo delle somme da riversare;

  rientra nell'ambito delle variazioni di bilancio da inviare a fini conoscitivi, ai sensi della circolare dell'assessorato regionale prot. n. 11203 del 09.05.2016 (protocollo ARPAS n. 15288/2016) di attuazione della L.R. 6/2006 e della L.14 /1995, alla Regione Autonoma della Sardegna, al Presidente del costituendo Comitato di Coordinamento, al Collegio dei revisori e agli Assessorati competenti, essendo adottata esclusivamente in attuazione della prescrizione impartita dalla Giunta Regionale;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dalla Direttrice del Servizio Ragioneria e finanze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.1 di approvare l'applicazione di avanzo di amministrazione disponibile di parte corrente per € 5.472.607,98 sul capitolo di entrata EC000.001 "Avanzo di Amministrazione

Disponibile parte corrente" come specificato negli allegati Riepilogo per capitoli ed Entrate dettaglio per capitolo;

ART.2 di approvare la variazione in aumento, per € 5.472.607,98, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo SC02.1061 "Somme da restituire alla RAS per economie di spesa", al fine di disporre il riversamento obbligatorio al bilancio regionale della quota libera del risultato di amministrazione 2025, coerentemente con quanto recato dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12/2013, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, come specificato in dettaglio negli allegati Spese dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ART.3 di dare atto che la maggiore autorizzazione di cassa è assicurata mediante prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo, lasciando invariato il totale delle previsioni di cassa della spesa, come specificato nell'allegato Riepilogo per capitoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.4 di dare atto che con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario del bilancio 2026/2028, come dimostrato negli allegati A e C e Sintesi Variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;che con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario del bilancio 2026 /2028, come dimostrato negli allegati A e C e Sintesi Variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.5 di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 Del D.lgs. 118/2011, con il presente atto sono assicurati gli equilibri del bilancio 2026/2028 e che il fondo di cassa finale non assume valore negativo;

ART.6 di trasmettere la presente determinazione per conoscenza al Comitato Regionale di Coordinamento, al Collegio dei revisori e, ai sensi della DGR 21/44 del 4/6/2010 Allegato 1, agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e della L.R. 14 /1995;

ART.7 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;

ART.8 di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente.

La Direttrice Generale
Nicoletta Vannina Ornano

Siglato da :

TERESA D'ORIANO

LIVIO SANNA

Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
20/10/2026 17:27:22